

1024838-70.2022.8.26.0405

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARIANA HORTA GREENHALGH

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... deu de forma lícita, após constatado o furto por parte do mesmo no interior do estabelecimento.

As próprias fotografias juntadas às fls. 29/37 demonstram que não houve nenhuma lesão contra o autor.

A conduta do supermercado de abordar o requerente ao constatar o furto mostrou-se dentro da normalidade, não sendo obrigado a tolerar a subtração de mercadorias por parte de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Cível

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1024838-70.2022.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1024838-70.2022.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Emilio Luiz Oliveira

Requerido:

Supermercado Rossi New Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

EMILIO LUIZ OLIVEIRA ajuizou ação de indenização por danos morais em face de SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, aduzindo, em síntese, que no dia 06 de julho de 2022, por volta das 17h, compareceu no estabelecimento da ré a fim de adquirir alguns produtos. Após realizar a suas compras e pagar por elas, o autor saiu da loja e foi abordado por dois seguranças que exigiram a nota fiscal de sua compra, bem como informaram que iriam revista-lo. Após ter fornecido a nota fiscal da compra e a mesma ser conferida pelos referidos seguranças, e verificarem que estava tudo correto, os mesmo afirmaram que, em data de 04 de julho de 2022, o autor havia sido visto através das câmeras de monitoramento furtando um pacote de bacalhau. Tais fatos foram prontamente negados. Porém, os referidos seguranças insistiram nos fatos e levaram o autor para o estacionamento a fim de proceder a revista. Tendo em vista que nada foi encontrado com o autor, os seguranças do supermercado começaram a agredi-lo fisicamente, deferindo-lhe socos e chutes. Neste momento chegou um terceiro indivíduo que se identificou como policial e também passou a agredi-lo. O autor teve seus óculos quebrados e os seguranças informaram que iriam levar o autor

para a sala do castigo, ocasião em que, em completo desespero, conseguiu sair correndo, deixando para trás sua motocicleta. Em vistas as lesões corporais acarretadas ao autor ante as agressões desferidas pelos prepostos do Supermercado réu, padeceu de grande dor em seu tornozelo direito na noite da data dos fatos, e assim, procurou atendimento médico junto a Unidade de Pronto Atendimento da Fazendinha. Ao retornar ao local dos fatos para buscar sua motocicleta de placas DJI1746, a mesma já não estava mais no local. Ao recuperar sua bicicleta, constatou que a mesma estava avariada, impedindo-o de exercer normalmente sua atividade laborativa de entregador autônomo. Em razão do exposto, pleiteia o pagamento de indenização por danos moral em valor não inferior a R\$ 25.000,00. Juntou documentos (fls. 16/39).

Deferida a gratuidade ao requerente (fl. 56).

Citada, a ré contestou às fls. 61/76, por meio da qual inicialmente impugnou os documentos juntados. Sustenta que o autor foi flagrado furtando bacalhau no interior do supermercado em data anterior pelas câmeras de segurança na data de 06.07.2022, quando subtraiu o produto "bacalhau", colocando em suas vestes, pagando somente por alguns produtos, e se evadiu da loja, porém foi abordado no estacionamento pelos prepostos da requerida, momento em que ele retirou o produto de suas vestes, jogou ao chão e correu para a rua. Sustenta que em nenhum momento foi agredido, tendo havido apenas abordagem normal, após a constatação de furto pelo autor em diversas oportunidades. Ressaltou que, anteriormente, o autor já havia ajuizado ação contra outro supermercado relatando supostas agressões após ser acusado de furtar bacalhau, conforme processo sob nº 1000937-44.2020.8.26.0405, julgado improcedente. Informa que a motocicleta do requerente foi recolhida pela polícia civil após o autor evadir-se do local. Dessa forma, impugna os fatos e requer a total improcedência da ação.

Não houve apresentação de réplica.

A ré juntou a filmagem do interior de seu estabelecimento no dia dos fatos às fls. 113/114 e, na sequência, o autor formulou pedido de desistência da ação (fl. 115), com o que a ré não concordou (fls. 119/120).

É o relatório. DECIDO.

O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas.

No mérito, o pedido é improcedente.

Alega o autor que em 06.07.2022 compareceu ao Supermercado réu para fazer compra e, ao sair, foi abordado por dois seguranças que o abordaram sob a acusação de furto de bacalhau no interior do estabelecimento, o que foi de pronto negado. Mesmo tendo negando os fatos, passou a sofrer agressões com socos e chutes, quando seguia em direção à sua moto para ir embora. Afirma ter sido humilhado pelos prepostos da ré, salientando que conseguiu sair correndo, deixando a sua motocicleta para trás. Relata que procurou atendimento médico e, ao retornar ao supermercado para buscar sua moto, a mesma havia sido apreendida, conseguindo recuperá-la posteriormente, porém com diversas avarias. Por esta razão, pretende ser indenizado por danos morais, sugerindo indenização não inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O supermercado réu, em contestação, alegou que o autor foi filmado furtando um bacalhau no dia dos fatos, quando, ao finalizar as compras, foi interceptado por seguranças acerca do furto ocorrido. Sustenta que não houve agressões ao autor, tampouco atitude vexatória ou excessiva por parte dos seguranças nessa abordagem, salientando que o autor jogou a mercadoria no chão e saiu correndo após ser abordado. Diante disso, pugnam pela improcedência da demanda.

Por meio da manifestação de fls. 113/114, a ré juntou as filmagens de seu sistema interno de monitoramento comprovando o furto e demonstrando que não houve agressão. Ato contínuo, o autor pediu a desistência da ação (fl. 115), o que foi rejeitado pela ré.

Pois bem.

Quanto à alegação do autor de que foi agredido e que houve excesso dos seguranças

do requerido na abordagem ao sair do mercado, tal alegação foi desmentida em contestação pelas filmagens apresentadas.

Com efeito, além de o autor não produziu nenhuma prova nesse sentido, ainda restou demonstrado que a abordagem se deu de forma lícita, após constatado o furto por parte do mesmo no interior do estabelecimento.

As próprias fotografias juntadas às fls. 29/37 demonstram que não houve nenhuma lesão contra o autor.

A conduta do supermercado de abordar o requerente ao constatar o furto mostrou-se dentro da normalidade, não sendo obrigado a tolerar a subtração de mercadorias por parte de clientes mal intencionados.

É de conhecimento que toda empresa atuante no ramo de vendas em locais abertos ao público em geral, nos quais circulam muitas pessoas, pode adotar medidas protetivas do seu patrimônio, implantando meios de segurança para fiscalizar e controlar as pessoas que circulam em suas dependências, com o intuito de evitar furtos, roubos e assegurar a proteção dos demais clientes, o que não se admite é a abordagem abusiva ou agressiva, realizada com o intuito inequívoco de hostilizar e ofender o consumidor, não sendo esta a situação constatada no presente feito.

Ademais, conforme ponderado pela ré em sua contestação, o autor é contumaz na prática de furto em supermercado, sendo certo que em ação anterior movida contra outro supermercado, que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sob nº 1000937-44.2020.8.26.0405, o autor acusou o estabelecimento de ter sido agredido por seguranças após ser-lhe imputada a prática do crime de furto. O pedido também foi julgado improcedente, diante da inexistência de comprovação das agressões e estando demonstrada a ocorrência de furto.

Portanto, o réu demonstrou a regularidade na conduta de seus prepostos, os quais não agiram com excesso, mas em exercício regular do direito, após constatarem pelas câmeras que o autor comprovadamente havia furtado produto do supermercado.

Em caso análogo, confira-se julgado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação de indenização por danos morais. Autor que alega ter sido submetido a injusto vexame ao ser abordado em supermercado por suspeita de furto. Nulidade da sentença, em concreto, não verificada. Depoimentos e imagens das câmeras de segurança que desmentiam o alegado. Ação improcedente. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010396-43.2018.8.26.0566; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

Por fim, flagrante a má-fé do autor que ajuizou esta ação no intuito de alterar a verdade dos fatos, bem como usou do processo para conseguir objetivo ilegal, sendo que as condutas do autor subsumam-se ao artigo 80, inciso II e III, do Código de Processo Civil, impondo-lhe a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado nesta ação movida por EMILIO LUIZ OLIVEIRA em face de SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Condeno o autor, ainda, pela litigância de má fé, ao pagamento de multa de 10% do valor dado à causa, que entendo suficiente para cumprir as funções previstas pelo art. 81 do CPC, lembrando que, nos termos do art. 98, § 4º, do mesmo codex, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Intimem-se. Cumpra-se. Osasco.

Osasco, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA